CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE LANDING PAGE

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATANTE (Cliente)

Nome completo / Razão social: _____

CPF/CNPJ: _____

Endereço: _____

E-mail: _____ Telefone/WhatsApp: _____

CONTRATADO(A) (Prestador dos Serviços)

Nome completo: _____

CPF: _____

Endereço: _____

E-mail: _____ Telefone/WhatsApp: _____

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acordado, o presente Contrato de Prestação de Serviços de Criação de Landing Page, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no Anexo I, que dele faz parte integrante.

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de criação, design e desenvolvimento de uma (1) landing page (página de destino), conforme especificações, funcionalidades e conteúdos descritos no Anexo I.

1.2. Salvo disposição em contrário no Anexo I, estão incluídos no objeto deste contrato:

- Criação do layout/design personalizado, adaptado à identidade visual fornecida pelo(a) CONTRATANTE;
- Desenvolvimento da página em formato responsivo (compatível com celulares, tablets e computadores);
- Configuração de formulário de contato e/ou botão de WhatsApp, conforme definido no Anexo I;
- Otimização básica de desempenho (velocidade de carregamento) e SEO básico (título, descrição e estrutura);
- Publicação da página no ambiente de hospedagem do(a) CONTRATADO(A), conforme a Cláusula 8ª, ou em ambiente indicado pelo(a) CONTRATANTE.

1.3. Não estão incluídos no objeto deste contrato, salvo contratação adicional por escrito: criação de logotipo ou identidade visual; redação/produção de textos; fotografia ou produção de vídeos; registro de domínio e contratação de hospedagem; gestão de campanhas de tráfego pago (Google Ads, Meta Ads etc.); criação de e-mail marketing; páginas adicionais ou funcionalidades não previstas no Anexo I.

CLÁUSULA 2ª – DO PRAZO DE ENTREGA

2.1. O prazo para entrega da landing page é de _____ (_____) dias úteis, contados da data em que forem cumpridas, cumulativamente, as seguintes condições: (i) assinatura deste contrato; (ii) pagamento da entrada prevista na Cláusula 3ª; e (iii) envio, pelo(a) CONTRATANTE, de todos os materiais e informações necessários (textos, logotipo, imagens, acessos etc.).

2.2. O prazo será automaticamente prorrogado, sem qualquer penalidade ao(à) CONTRATADO(A), pelo período equivalente a atrasos do(a) CONTRATANTE no envio de materiais, aprovações ou informações solicitadas, bem como em caso de pedidos de alteração que modifiquem o escopo aprovado.

2.3. Caso o(a) CONTRATADO(A) atrase a entrega por motivo exclusivamente seu, o(a) CONTRATANTE poderá conceder prazo adicional de _____ dias úteis; persistindo o atraso, poderá rescindir o contrato, sendo devolvida a entrada, deduzido o valor proporcional às etapas já executadas.

CLÁUSULA 3ª – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Pelos serviços descritos neste contrato, o(a) CONTRATANTE pagará ao(à) CONTRATADO(A) o valor total de R$ _____ (_____ reais).

3.2. O pagamento será realizado da seguinte forma:

- 50% (cinquenta por cento), correspondentes a R$ _____, no ato da assinatura deste contrato, a título de entrada para início dos trabalhos, valor este de caráter não reembolsável;
- 50% (cinquenta por cento) restantes, correspondentes a R$ _____, após a aprovação final da landing page e antes da sua publicação definitiva ou entrega dos arquivos finais editáveis/códigos-fonte.

3.3. Forma de pagamento: PIX / transferência bancária — Chave/dados: _____.

3.4. Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela ou mensalidade (incluída a hospedagem), incidirão sobre o valor devido multa de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice IPCA/IBGE.

3.5. Enquanto perdurar o inadimplemento, o(a) CONTRATADO(A) poderá suspender os trabalhos e reter a entrega/publicação dos arquivos finais, sem que isso caracterize rescisão por sua parte.

CLÁUSULA 4ª – DAS REVISÕES E DA APROVAÇÃO

4.1. O(A) CONTRATANTE terá direito a até _____ (_____) rodadas de revisão do layout/da página, incluídas no valor contratado, desde que as solicitações mantenham o escopo original aprovado.

4.2. Entende-se por rodada de revisão o conjunto de ajustes solicitados de uma só vez pelo(a) CONTRATANTE sobre a versão apresentada.

4.3. Revisões adicionais, mudanças de conceito, de estrutura ou de escopo após a aprovação de etapa serão orçadas e cobradas à parte, mediante aceite do(a) CONTRATANTE, pelo valor por hora de R$ _____ ou por orçamento fechado por demanda.

4.4. Enviada a versão da página para aprovação, o(a) CONTRATANTE terá o prazo de _____ (_____) dias úteis para se manifestar. Decorrido esse prazo sem manifestação, a versão será considerada APROVADA, prosseguindo-se para a etapa seguinte ou para a entrega/publicação.

CLÁUSULA 5ª – DA GARANTIA, DA MENSALIDADE E DAS ALTERAÇÕES FUTURAS

5.1. Garantia: o(a) CONTRATADO(A) garante a correção, sem custo adicional, de erros técnicos e falhas de funcionamento (bugs) diretamente relacionados ao serviço executado, pelo prazo de _____ (_____) dias corridos contados da entrega/publicação final.

5.2. A garantia não cobre: alterações de conteúdo ou layout; problemas decorrentes de modificações feitas pelo(a) CONTRATANTE ou por terceiros; falhas de domínio, registradores, provedores de hospedagem, plataformas ou serviços de terceiros; e incompatibilidades futuras causadas por atualizações de navegadores, plugins ou sistemas.

5.3. Alterações futuras: após o término da garantia, solicitações de alteração de layout, estrutura, seções ou funcionalidades que NÃO estejam cobertas pela mensalidade (item 5.4) serão orçadas e cobradas à parte, pelo valor por hora de R$ _____ ou por orçamento fechado por demanda, mediante aceite do(a) CONTRATANTE.

5.4. Da mensalidade (hospedagem + manutenção): em contrapartida à hospedagem e ao suporte aqui descritos, o(a) CONTRATANTE pagará ao(à) CONTRATADO(A) mensalidade de R$ _____ (_____ reais), com vencimento no dia _____ de cada mês, iniciando-se a cobrança a partir da publicação da landing page. A mensalidade inclui: hospedagem da landing page (Cláusula 8ª); até _____

(_____) alterações simples de conteúdo por mês, como troca e atualização de FOTOS e TEXTOS fornecidos pelo(a) CONTRATANTE; backup periódico; monitoramento básico; e pequenos ajustes. O valor da mensalidade poderá ser reajustado anualmente, no máximo pelo índice IPCA/IBGE, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

5.4.1. A mensalidade NÃO inclui: redesign da página; criação de novas páginas, seções ou funcionalidades (que serão orçadas à parte); nem registro ou renovação de domínio, que são de responsabilidade do(a) CONTRATANTE, conforme a Cláusula 8ª.

5.5. A mensalidade poderá ser cancelada por qualquer das partes, mediante aviso prévio por escrito de 30 (trinta) dias, não havendo devolução de valores referentes ao mês vigente. Cancelada a mensalidade, aplicam-se as cláusulas 8.6 (entrega dos arquivos do site) e 12.5 (fim do suporte).

CLÁUSULA 6ª – DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATANTE

- Fornecer, no prazo acordado, todos os textos, logotipo, imagens, vídeos e demais materiais necessários à execução do serviço, garantindo possuir os direitos de uso sobre eles;
- Fornecer, quando necessário à publicação, o acesso ao registrador de domínio ou às plataformas de sua titularidade e providenciar o apontamento do DNS conforme instruções do(a) CONTRATADO(A);
- Responder às solicitações e aprovações nos prazos previstos neste contrato;
- Efetuar os pagamentos nas datas e condições acordadas;
- Não utilizar a landing page para fins ilegais, enganosos ou que violem direitos de terceiros.

CLÁUSULA 7ª – DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A)

- Executar os serviços com diligência, zelo técnico e em conformidade com o escopo do Anexo I;
- Cumprir os prazos acordados, ressalvadas as hipóteses de prorrogação previstas na Cláusula 2ª;
- Manter o(a) CONTRATANTE informado(a) sobre o andamento dos trabalhos;
- Corrigir, sem custo, os erros técnicos cobertos pela garantia prevista na Cláusula 5ª;
- Manter sigilo sobre informações confidenciais e dados de acesso fornecidos pelo(a) CONTRATANTE.

CLÁUSULA 8ª – DO DOMÍNIO E DA HOSPEDAGEM

8.1. Do domínio: o registro, a titularidade, a manutenção e as renovações do domínio da landing page são de responsabilidade exclusiva do(a)

CONTRATANTE, inclusive quanto aos custos, devendo o(a) CONTRATANTE mantê-lo ativo e configurar/apontar o DNS conforme as instruções técnicas fornecidas pelo(a) CONTRATADO(A).

8.2. Da hospedagem: a hospedagem da landing page será de responsabilidade do(a) CONTRATADO(A) e está INCLUSA no valor da mensalidade prevista na Cláusula 5ª deste contrato, sem qualquer cobrança adicional pela hospedagem.

8.3. O(A) CONTRATADO(A) envidará seus melhores esforços para manter a landing page disponível no ar, mas não se responsabiliza por indisponibilidades, lentidão ou falhas causadas por provedores de hospedagem, registradores de domínio, operadoras de internet ou plataformas de terceiros.

8.4. O descumprimento pelo(a) CONTRATANTE das obrigações relativas ao domínio de sua responsabilidade (ex.: perda, expiração ou falta de renovação) não gera qualquer responsabilidade ao(à) CONTRATADO(A).

8.5. Em caso de inadimplemento do(a) CONTRATANTE, o(a) CONTRATADO(A) poderá suspender a hospedagem e retirar a landing page do ar até a regularização do pagamento, sem que isso configure rescisão por sua parte.

8.6. Após o cancelamento ou o encerramento deste contrato, e desde que quitados todos os valores devidos pelo(a) CONTRATANTE, o(a) CONTRATADO(A) entregará a ele(a) TODOS OS ARQUIVOS DO SITE (arquivos finais da landing page e, quando aplicável, banco de dados), no prazo de até _____ (_____) dias, em formato que permita a migração para outro serviço de hospedagem, cessando, a partir de então, por completo, a obrigação de hospedagem do(a) CONTRATADO(A).

8.7. Cancelada a mensalidade ou encerrado o contrato, não haverá devolução de valores referentes ao mês vigente, aplicando-se o disposto nas cláusulas 8.6 (entrega dos arquivos) e 12.5 (fim do suporte).

CLÁUSULA 9ª – DOS DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

9.1. Quitado integralmente o valor deste contrato, os direitos patrimoniais sobre o layout e o código desenvolvido especificamente para a landing page serão transferidos ao(à) CONTRATANTE.

9.2. Até a quitação integral, é vedado o uso, a publicação, a cópia ou a reprodução do material produzido, sob pena de o uso não autorizado ensejar cobrança do contrato e perdas e danos.

9.3. Fica facultado ao(à) CONTRATADO(A) exibir a landing page em seu portfólio profissional e materiais de divulgação, como referência de trabalho realizado, se assim o(a) CONTRATANTE concordar: ( ) AUTORIZO ( ) NÃO AUTORIZO.

9.4. Elementos de terceiros eventualmente utilizados (fontes, ícones, imagens de banco de imagens, bibliotecas e plugins) permanecem sujeitos às suas respectivas licenças de uso.

9.5. O(A) CONTRATANTE é o único(a) responsável pelos direitos autorais, de imagem e de marca dos materiais que fornecer, respondendo por eventuais reclamações de terceiros.

CLÁUSULA 10ª – DA CONFIDENCIALIDADE

10.1. As partes se comprometem a manter sigilo sobre dados de acesso, estratégias, valores e informações confidenciais compartilhadas em razão deste contrato, durante sua vigência e após seu término.

CLÁUSULA 11ª – DA PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

11.1. Quando a landing page coletar dados de visitantes (ex.: formulários), o(a) CONTRATANTE, na condição de controlador(a) dos dados, é o(a) responsável por cumprir a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), incluindo disponibilizar política/aviso de privacidade e obter os consentimentos necessários.

CLÁUSULA 12ª – DA RESCISÃO E DO CANCELAMENTO

12.1. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante aviso prévio por escrito (e-mail ou WhatsApp) de _____ (_____) dias.

12.2. Em caso de cancelamento pelo(a) CONTRATANTE após o início dos trabalhos: (i) a entrada de 50% não será devolvida; e (ii) caso a etapa executada ultrapasse 50% do escopo, o(a) CONTRATANTE pagará adicional proporcional ao trabalho já realizado, podendo atingir 100% do valor contratado quando o projeto estiver concluído.

12.3. Em caso de cancelamento pelo(a) CONTRATADO(A) sem justa causa, serão devolvidos os valores pagos, deduzida a parte proporcional ao trabalho efetivamente executado.

12.4. O inadimplemento de qualquer obrigação deste contrato, não sanado no prazo de _____ dias contados da notificação, faculta à parte prejudicada a rescisão imediata, sem prejuízo da cobrança dos valores devidos e de perdas e danos.

12.5. Após o cancelamento ou o encerramento definitivo do contrato: (i) serão entregues ao(à) CONTRATANTE todos os arquivos do site, nos termos da cláusula 8.6; e (ii) o(a) CONTRATADO(A) NÃO prestará mais qualquer suporte, manutenção, atualização, alteração, hospedagem ou atendimento de qualquer natureza, encerrando-se todos os serviços contratados, de modo que eventual nova prestação de serviço dependerá de NOVA CONTRATAÇÃO entre as partes.

CLÁUSULA 13ª – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Este contrato não gera qualquer vínculo empregatício, societário ou de representação entre as partes, tratando-se de prestação de serviço autônomo.

13.2. As comunicações entre as partes feitas por e-mail ou WhatsApp, comprovadas, têm validade legal para todos os efeitos deste contrato, incluindo aprovações de etapas.

13.3. É reconhecida como válida a assinatura eletrônica deste contrato, nos termos da legislação vigente (MP nº 2.200-2/2001 e Lei nº 14.063/2020), bem como de plataformas de assinatura digital.

13.4. A tolerância de uma parte quanto ao descumprimento de obrigação pela outra não importará renúncia de direito, podendo ser exigido o cumprimento a qualquer tempo.

13.5. Qualquer alteração deste contrato somente terá validade se feita por escrito e aceita por ambas as partes (termo aditivo, e-mail ou mensagem confirmada).

13.6. A prestação dos serviços de criação encerra-se com a aprovação e a entrega/publicação final; a mensalidade (hospedagem e manutenção) vigora por prazo indeterminado a partir da publicação, podendo ser cancelada conforme previsto na cláusula 5.5.

CLÁUSULA 14ª – DO FORO

14.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de _____, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, inclusive por meio de assinatura eletrônica.

_____, _____ de _____ de _____

_____

CONTRATADO(A)

_____

CONTRATANTE

ANEXO I – ESCOPO DO PROJETO

Este Anexo I faz parte integrante do Contrato de Prestação de Serviços de Criação de Landing Page celebrado entre as partes identificadas no instrumento principal.

Item	**Descrição**
Nome do projeto / cliente	
Objetivo da landing page	(ex.: captar leads, vender produto, divulgar serviço)
Quantidade de páginas	1 (uma) landing page
Seções previstas	(ex.: hero, benefícios, prova social, oferta, FAQ, contato)
Captação de contatos	( ) Formulário ( ) Botão WhatsApp ( ) Outro: _____
Integrações	(ex.: Google Analytics, Pixel do Facebook, e-mail marketing)
Domínio	Responsabilidade do(a) CONTRATANTE (registro e renovações) — endereço: _____
Hospedagem	Responsabilidade do(a) CONTRATADO(A) — INCLUSA na mensalidade (Cláusulas 5ª e 8ª)
Materiais a fornecer pelo cliente	(textos, fotos, logotipo, depoimentos etc.)
Prazo de entrega	_____ dias úteis (Cláusula 2ª)
Rodadas de revisão incluídas	_____ (Cláusula 4ª)
Garantia de correção (dias)	_____ dias (Cláusula 5ª)
Valor total	R$ _____
Entrada (50%)	R$ _____ — data: ____/____/_____
Parcela final (50%)	R$ _____ — na aprovação final/antes da publicação
Mensalidade (hospedagem + manutenção)	R$ _____/mês | vencimento: dia ____ | início: na publicação da página | inclui: hospedagem + até ____ alterações de fotos e textos por mês
Observações	

_____

_____

CONTRATADO(A) CONTRATANTE

Nota: este é um modelo de contrato fornecido para fins de referência. Recomenda-se a revisão por advogado(a) de sua confiança para adequação ao seu caso concreto.